



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Stichting Nederland Maritiem Land

Boompjes 40  
3011 XB ROTTERDAM

**Directoraat-generaal  
Bedrijfsleven & Innovatie**

**Bezoekadres**  
Bezuidenhoutseweg 73  
2594 AC Den Haag

**Postadres**  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag

**Overheidsidentificatienr**  
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)  
F 070 378 6100 (algemeen)  
[www.rijksoverheid.nl/ez](http://www.rijksoverheid.nl/ez)

Datum **- 31 OKT. 2025 -**

Betreft Beschikking op uw subsidieaanvraag voor Uitvoering Sectoragenda  
Maritieme Maakindustrie 2025 en 2026

**Ons kenmerk**  
DGBI / 101556963

**Uw kenmerk**  
2024NML22

**Bijlage(n)**  
2

## 1. Aanvraag

Op 19 december 2024 ontving ik uw brief van 19 december 2024, kenmerk 2024NML22, waarin u subsidie aanvraagt voor de uitvoering van de sectoragenda voor de maritieme maakindustrie in 2025 en 2026. U heeft daarbij een projectplan en begroting aan mij overlegd.

### 1.1. Procesverloop

De ontvangst van uw subsidieaanvraag hebben wij op 19 december 2024 bevestigd. Op 21 maart 2025 bent u geïnformeerd dat de behandeltermijn van uw subsidieaanvraag is verlengd. Gedurende het traject is u nog enkele keren verzocht om aanvullende informatie over de activiteiten waarmee de behandeltermijn werd verlengd. Hier heeft u op 17 december 2024, 8 april, 8 juli en 19 september 2025 op gereageerd.

### 1.2 Beoordeling van uw aanvraag

De maritieme maakindustrie is van strategisch belang voor Nederland, maar staat onder druk. Vanuit de sector nam dan ook de roep om meer maatwerk industriebeleid toe en ook vanuit het kabinet en de Tweede Kamer is gevraagd om integraal nationaal maritiem industriebeleid op te stellen. De minister van Economische Zaken en Klimaat erkende de noodzaak voor actiever en groen industriebeleid en heeft een maatwerk sectoragenda voor maritieme maakindustrie laten opstellen, in samenwerking met de ministeries van Defensie, I&W, Financiën en BZ (BHO). Uitgangspunt voor deze sectoragenda waren de vier pijlers zoals gepresenteerd in haar perspectief op de Nederlandse economie. De maritieme maakindustrie (MMI) is daarmee de eerste sector waarop het nieuwe kader is toegepast en een concreet voorbeeld van hoe actief industriebeleid kan worden vormgegeven. De sectoragenda benoemt vijf strategische belangen van de maritieme maakindustrie, vijf actielijnen met 25 maatregelen en vijf koploperprojecten. Deze door overheid en industrie gedragen sectoragenda is op 26 oktober 2023 gelanceerd. Om uitvoering te geven aan de sectoragenda en kennis en kunde te bundelen is op 20 november 2024 het interdepartementale Rijksregiebureau opgericht. Tegelijkertijd is gestart met de uitvoering van de in de agenda opgenomen actielijnen en koploperprojecten. De koploperprojecten

worden onder regie van de sector (NML als parapluorganisatie), met ondersteuning van de overheid, uitgevoerd.

De activiteiten zoals beschreven in uw aanvraag passen binnen het kader van het stimuleren van duurzaamheid en ondernemerschap en sluiten aan op de gemaakte afspraken ten aanzien van de uitvoering van de koploperprojecten uit de sectoragenda. Het gaat om de volgende activiteiten:

1. Programmamanagement SAMMI (Sectoragenda Maritieme Maakindustrie)
2. Uitvoering Human Capital agenda
  - a. Skills raamwerk sector
  - b. Community activiteiten
  - c. Kwartiermaker human capital
3. Uitvoering koploperproject Werf van de Toekomst
  - a. Haalbaarheidsstudie inventarisatiefase
  - b. Haalbaarheidsstudie verdiepfase
  - c. Externe kwartiermaker
4. Uitvoering koploperproject Nuclear Drive
  - a. Project office & communication
  - b. Wet- en regelgeving
  - c. Monitoren van ontwikkelingen
5. Gezamenlijk strategisch communicatieplan

### *1.3 Europeesrechtelijke aspecten*

Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZ-, LVVN- en KGG-subsidies verleen ik geen subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU).

Voor de activiteiten 1, 2a, 2b, 2c, 4a, 5 kom ik tot het oordeel dat de verstrekking van subsidie geen staatssteun betreft.

Voor activiteit 3a kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden op grond van verordening (EU) nr. 2023/2831 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun. In deze verordening is een drempel vastgesteld, waaronder steunmaatregelen geacht worden niet aan alle criteria van artikel 107 VWEU te voldoen, en derhalve niet onder de aanmeldingsprocedure van artikel 108 VWEU vallen. Subsidie die deze drempel niet overschrijdt kan in principe worden verleend. Er moet dan wel aan de voorwaarden uit deze verordening worden voldaan. De Europese Commissie ziet erop toe dat deze staatssteunregels worden nageleefd en de voorwaarden in acht worden genomen. Eén van de voorwaarden is dat het totale bedrag van de-minimissteun dat is verleend aan één onderneming niet hoger mag zijn dan € 300.000,- over een periode van drie jaren. Dit plafond is van toepassing ongeacht de vorm van de steun en ongeacht het daarmee beoogde doel. De vereiste de-minimisverklaring heeft u aan mij overgelegd.

Voor activiteit 3b kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden op grond van verordening (EU) nr. 651/2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1), met name artikel 25, lid 2D is van toepassing. Deze artikelen verklaren steun voor consultancysteun voor kmo's en steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het artikellid 1 tot en met het artikellid 4 van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van verordening (EU) nr. 651/2014.

Ik heb geconstateerd dat Stichting Nederland Maritiem Land geen onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van verordening (EU) nr. 651/2014. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen Stichting Nederland Maritiem Land geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van verordening (EU) nr. 651/2014. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van dit projectplan niet is begonnen dan na de aanvraag van 19 december 2024. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening aan Stichting Nederland Maritiem Land.

Beknpte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste lid, van verordening (EU) nr. 651/2014 gemeld aan de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de staatssteunwebsite op het internet.

Artikel 9, eerste lid, van verordening (EU) nr. 651/2014, bevat de verplichting aan de lidstaten om de steun boven de transparantiedrempel en de in dit artikel genoemde gegevens te publiceren in de State Aid Transparency Award Module.

Ik besluit geen subsidie te verlenen voor de activiteiten 3c. koploperproject Werf van de toekomst: externe kwartiermaker en 4b. koploperproject nuclear drive wet- en regelgeving. Beide activiteiten zijn economische activiteiten ten gunste van bepaalde consortia. De steun is daarmee selectief en niet algemeen beschikbaar. Dit past niet bij de aanjagersrol van NML. De doelstelling van de ondersteuning via de sectoragenda is het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de maritieme maakindustrie. Om die reden passen deze activiteiten niet binnen mijn beleid.

#### *1.4 Bewaartermijn boekhouding*

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode te bewaren.

## 2. Besluit

In het kader van mijn beleid gericht op het stimuleren van duurzaamheid en ondernemerschap verleen ik u hierbij, op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel a en d, van de Kaderwet EZ-, LVVN- en KGG-subsidies voor de uitvoering van de sectoragenda voor de maritieme maakindustrie in 2025 en 2026, waarvoor u subsidie hebt aangevraagd.

Ik verleen alleen subsidie voor het project voor zover deze vallen binnen de aanvullende toelichtingen op het subsidieverzoek, te weten: wanneer er sprake is van programma-management, makel- en schakelactiviteiten, kennisdeling en informatieverbreiding zijnde niet-economische activiteiten. Specifiek voor activiteit 3b. Werf van de toekomst verdiepfase wordt geen steun verleend voor de activiteiten voor advisering over financiering en governance.

Ik besluit geen subsidie te verlenen voor de activiteiten 3c. koploperproject Werf van de toekomst: externe kwartiermaker en 4b. koploperproject nucleair drive wet- en regelgeving.

### 2.1 Periode

De activiteiten dienen te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2025 tot 31 december 2026.

### 2.2 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag zal 77% van de volgende subsidiabele kosten bedragen, met dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds uit anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie wordt verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan 100% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan toegestaan volgens de toepasselijke Europese steunkaders.

Het schuiven van middelen tussen kostenposten waar geen sprake is van staatssteun is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Zie paragraaf 2.6, lid 3. Het is echter niet mogelijk om middelen uit de categorie 'geen steun' (activiteit 1, 2a, 2b, 2c, 4a, 4c en 5) te schuiven naar een activiteit waar wegens het steunaspect een beroep is gedaan op de de-minimisverordening (activiteit 3a) of de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (activiteit 3b).

De subsidie wordt ten hoogste vastgesteld op € 800.000 exclusief BTW gelet op de gegevens opgenomen in uw aanvraag en is berekend volgens de bij uw aanvraag gevoegde begroting. De onderstaande tabel geeft toont de subsidiabele kosten voor de verscheidende (sub)activiteiten uit het projectplan:

| nr | Activiteit                              | Kosten<br>(in €) | Subsidiabel<br>(in %) | Subsidiabel<br>(in €) |
|----|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Programmamanagement<br>Sectoragenda MMI | 331.500          | Ja, 100%              | 331.500               |
| 2a | Uitvoering Human Capital agenda:        | 75.000           | Ja, 100%              | 75.000                |

|               |                                                                   |                  |                                  |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
|               | Skills raamwerk sector                                            |                  |                                  |                  |
| 2b            | Uitvoering Human Capital agenda:<br>Community activiteiten        | 40.000           | Ja, 100%                         | 40.000           |
| 2c            | Uitvoering Human Capital agenda:<br>Kwartiermaker human capital   | 100.000          | Ja, 100%                         | 100.000          |
| 3a            | Koploperproject Werf van de<br>Toekomst: haalbaarheidsstudie      | 65.000           | Ja, 100%<br>onder de-<br>minimis | 65.000           |
| 3b            | Koploperproject Werf van de<br>Toekomst: haalbaarheidsstudie      | 65.000           | Ja, 50%<br>onder AGVV<br>art. 25 | 32.500           |
| 3c            | Koploperproject Werf van de<br>toekomst:<br>externe kwartiermaker | 70.000           | Nee                              | -                |
| 4a            | Koploperproject Nuclear Drive:<br>project office & communication  | 250.000          | Ja, 100%                         | 250.000          |
| 4b            | Koploperproject Nuclear Drive: wet-<br>en regelgeving             | 160.000          | Nee                              | -                |
| 4c            | Koploperproject Nuclear Drive:<br>monitoren ontwikkelingen        | 100.000          | Ja, 100%                         | 100.000          |
| 5             | Gezamenlijk strategisch<br>communicatieplan                       | 75.000           | Ja, 100%                         | 75.000           |
| <b>Totaal</b> |                                                                   | <b>1.331.500</b> | <b>80%</b>                       | <b>1.069.000</b> |

### 2.3 Subsidiabele kosten

De volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten, daadwerkelijk gemaakt in de voornoemde periode en die betaald zijn vóór 1 april 2027 worden door mij subsidiabel geacht:

- interne kosten op basis van gebruik van de vaste-uurtarief-systematiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een uurtarief van € 120 (voorzitter) of € 100 (bestuurssecretaris) of € 80 (medewerker) en vermeerderd met de kosten van het gebruik van apparatuur en de kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen indien deze in de administratie te onderscheiden zijn.
- aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteiten worden gemaakt, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van de subsidiabele activiteit en kosten van voor de subsidiabele activiteit geleverde goederen en diensten;
- reis- en verblijfskosten tot een maximum van 1% van de projectkosten.

De vóór indiening van de aanvraag gemaakte kosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt, dat winstopslagen bij transacties binnen een groep alleen in aanmerking zijn genomen voor zover het gebruikelijk is om die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de groep in rekening te brengen.

#### 2.4 BTW

U heeft mij opgegeven dat u BTW-plichtig bent. Aangezien u de BTW met de fiscus kunt verrekenen, is het subsidiebedrag exclusief alle belastingen waaronder de BTW.

Op 8 juli heeft u mij geïnformeerd dat u sinds indiening van het subsidieverzoek veronderstelt niet BTW-plichtig te zijn voor de activiteiten. U bent nu in afwachting van de beschikking van de Belastingdienst. U dient mij daarom de beschikking van de Belastingdienst met betrekking tot uw BTW-plicht over de gesubsidieerde activiteiten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het verzoek om subsidievaststelling te overleggen. In het geval dat u deze beschikking niet kunt overleggen óf uit de beschikking volgt dat u wel BTW-plichtig bent, zal de subsidie bij subsidievaststelling alsnog exclusief de belastingen waaronder BTW worden vastgesteld.

#### 2.5 Subsidiabele kosten voor dit project

Op grond van uw projectplan en begroting raam ik de subsidiabele kosten voor dit project op € 1.019.000. Wegens beschikbaar budget ken ik een totaal subsidie toe ter hoogte van € 800.000. De totaal gevraagde subsidie voor de jaren 2025 en 2026 bedraagt € 1.331.500 exclusief BTW. Zie ook de tabel onder paragraaf 2.2.

#### 2.6 Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

1. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur.
2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
3. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van het plan mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen toestemming is vereist voor een wijziging van de in de subsidieverlening gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van deze wijziging de omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt. Tevens is een schuif van middelen niet mogelijk indien de ontvangende kostenpost een activiteit betreft waar een beroep is gedaan op de de-minimisverordening of op uitzonderingsgronden uit de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.
4. U dient mij schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het project. In dit verslag dient duidelijk inzicht te worden gegeven in de voortgang van het project in vergelijking met de voorziene tijdsduur en kosten zoals opgenomen in het door u ingediende projectplan. Het eerste

- verslag brengt u uit over de periode van zes maanden na de datum van de beschikking; de volgende verslagen steeds over de daarop volgende periode van twaalf maanden. Alle verslagen dienen binnen twee maanden na afloop van de betrokken periode bij mij ingediend te zijn.
5. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijden op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project te rekenen kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door middel van een urenadministratie vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn.
  6. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.
  7. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.
  8. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van:
    - a. Een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het gesubsidieerde project zijn vastgelegd;
    - b. Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de door u ingediende begroting;
    - c. Een controleverklaring conform het in bijlage 1 van deze beschikking opgenomen controleprotocol.
    - d. Een beschikking van de Belastingdienst waaruit volgt dat u voor de gesubsidieerde activiteiten niet BTW-plichtig bent.
  9. U voert het project gedeeltelijk uit in overeenstemming met de verplichtingen, opgenomen in artikel 25 van Algemene Groepsvrijstellingsverordening AGVV. Dit houdt, onder meer, in dat:
    - a. De in aanmerking komende kosten van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden bij een specifieke categorie onderzoek en ontwikkeling ingedeeld en betreffen:
      - i. Personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;
      - ii. kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;

- iii. kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;
  - iv. kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;
  - v. bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien; onverminderd artikel 7, lid 1, derde zin, kunnen deze projectkosten voor onderzoek en ontwikkeling bij wijze van alternatief worden berekend op basis van een vereenvoudigde kostenbenadering in de vorm van een vast percentage tot 20 %, dat wordt toegepast op de totale in aanmerking komende projectkosten voor onderzoek en ontwikkeling als bedoeld in de punten a) tot en met d). In dat geval worden de voor de berekening van de indirecte kosten gebruikte projectkosten voor onderzoek en ontwikkeling vastgesteld op basis van normale boekhoudkundige praktijken en omvatten zij uitsluitend in aanmerking komende projectkosten voor onderzoek en ontwikkeling als bedoeld in de punten i tot en met iv).
- 10. U dient met de subsidie geen economische activiteiten te verrichten.
  - 11. U dient te voorkomen dat er kosten voor rekening worden genomen die normaliter voor rekening dienen te komen van ondernemingen als indirect begunstigden van de subsidie.
  - 12. De deelname aan het programma staat voor een ieder open.
  - 13. In het geval er activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, dient opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden op basis van transparante criteria en marktconforme tarieven. Personeel van de subsidieontvanger dat ook bij ondernemingen werkzaam is, ontvangt niet meer dan een marktconforme vergoeding.
  - 14. De door u te verrichten activiteiten dienen op een neutrale, objectieve en niet-discriminatoire wijze plaats te vinden en mogen niet concurreren met de dienstverlening die op de markt door commerciële partijen wordt aangeboden.
  - 15. Al uw activiteiten dienen voor een ieder zonder onderscheid toegankelijk te zijn, mogen geen individuele ondernemingen bevoordelen en de resultaten dienen kosteloos publiekelijk ter beschikking te worden gesteld.

16. Indien u naast de niet-economische activiteiten ook economische activiteiten verricht, of andere niet-economische activiteiten, dienen beide soorten activiteiten en de financiering ervan in uw boekhouding te worden onderscheiden.
17. De door u te verrichten activiteiten hebben geen betrekking op exportbevordering.

#### *2.7 Subsidievaststelling*

De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn genoemd in verplichting 8 is verstreken. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

#### *2.8 Voorschot*

Ik verleen u bij deze een voorschot van 50% van het genoemde subsidiebedrag. Dit voorschot betreft een bedrag van € 400.000. Het voorschot zal worden betaald binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking op uw bankrekeningnummer: NL50 ABNA 0466 2194 90 ten name van Stichting Nederland Maritiem Land.

Begin 2026 volgt een voorschot ter hoogte € 240.000 (30% van het subsidiebedrag). Na afloop van de subsidieperiode op 31 december 2026 en bij een positieve beoordeling of u heeft voldaan aan de voorwaarden volgt de subsidievaststelling, ter hoogte van € 160.000 (resterende 20%).

#### *2.9 Advies*

Om eventuele problemen met de accountantscontrole op uw financiële verantwoording te voorkomen adviseer ik u om uw accountant zo vroeg mogelijk te betrekken.

### **3. Correspondentie**

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van bovenstaand verplichtingnummer, te zenden naar:

Ministerie van Economische Zaken  
Directie Topsectoren en Industriebeleid

Postbus 20401  
2500 EK Den Haag

Hoogachtend,

Directoraat-generaal  
Bedrijfsleven & Innovatie

Ons kenmerk  
DGBI / 101556963

De Minister van Economische Zaken,  
namens de

wvd. directeur Topsectoren en Industriebeleid

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum.

## Bijlage 1

Ons kenmerk  
DGBI / 101556963

### Controleprotocol beschikking tot (incidentele) subsidieverlening van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

#### 1. Uitgangspunten

##### 1.1. Doelstelling

Dit protocol heeft als doel het geven van aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de controle aan de accountant, belast met de controle van de door de subsidieontvanger bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) in te dienen financieel verslag opgenomen in de aanvraag om subsidievaststelling. Financiële afrekening door EZK of LNV vindt plaats op basis van de in de aanvraag tot subsidievaststelling opgenomen financieel verslag als bedoeld in artikel 50 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies, voorzien van een controleverklaring van de accountant.

##### 1.2. Definities

- *Accountant*: een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan wie de subsidieontvanger de opdracht heeft toegekend de aanvraag tot subsidievaststelling te controleren.
- *Subsidieontvanger*: een natuurlijke of rechtspersoon of diens gemachtigde aan wie namens EZK of LNV een subsidie is verstrekt.
- *Object van controle*: financiële verantwoording
- *Controleverklaring*: een schriftelijke verklaring van de accountant inhoudende een oordeel over de naleving van de verplichtingen en voorwaarden in de individuele beschikking tot subsidieverlening (en wijzigingen daarin) door de subsidieontvanger en voor zover die een financieel effect op de financiële verantwoording hebben.

### 1.3. Wet- en regelgeving

Voor de controle van het financiële verantwoording is de volgende wet- en regelgeving van toepassing voor zover deze financiële verantwoording als onderdeel van het verzoek tot subsidievaststelling van de subsidieontvanger betreffen:

- de voorwaarden en verplichtingen die in de (bijlagen bij) de beschikking tot subsidieverlening, voor zover die een financieel effect op de financiële verantwoording hebben;
- indien de subsidieontvanger een aanbestedende dienst is volgens artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012: de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit.

De controle van de financiële verantwoording moet voldoen aan de controlestandaarden die onderdeel zijn van de nadere voorschriften Controle- en overige standaarden (NV COS), die door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn vastgesteld en aan de aanwijzingen zoals opgenomen in dit protocol. De controle van de financiële verantwoording is een opdracht die wordt uitgevoerd op basis van Standaard 800 Controles van financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden en Standaard 805 Bijzondere overwegingen - controles van enkel financieel overzicht en controles van specifieke elementen, rekeningen of posten van een financieel overzicht.

### 2. Controleaanpak

De controle van de financiële verantwoording moet voldoen aan de controlestandaarden die onderdeel zijn van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), die door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn vastgesteld en aan de aanwijzingen zoals opgenomen in dit protocol. De controle van de financiële verantwoording is een opdracht die wordt uitgevoerd op basis van Standaard 800 'Bijzondere overwegingen - controles van financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met de stelsels voor bijzondere doeleinden' en Standaard 805 'Bijzondere overwegingen - controles van enkel financieel overzicht en controles van specifieke elementen, rekeningen of posten van een financieel overzicht'.

Bij de uitvoering van de controle stelt de accountant vast dat:

- a. de informatie in de financiële verantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat;

b. in de financiële verantwoording:

1°. geen kosten als subsidiabel zijn opgenomen die niet voor subsidie in aanmerking komen;

2°. uitsluitend kosten als subsidiabel zijn opgenomen die zijn gemaakt binnen de subsidiabele periode en voor rekening komen van de subsidieontvanger;

3°. ingeval interne kosten als subsidiabele kosten zijn aangemerkt:

- voor personeel, de verantwoorde uren te relateren zijn aan de prestatie, aansluiten op de urenregistratie en er voldoende waarborgen zijn dat geen uren van andere projecten onder het gesubsidieerde project zijn geschoven;
- voor het gebruik van specifieke apparatuur, de gehanteerde (uur)tarieven voor het gebruik van apparatuur gebruikelijk zijn binnen de onderneming en geen kosten bevatten die ook separaat in rekening zijn gebracht.

De accountant dient voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om de juistheid van de verantwoorde interne kosten (personeelskosten en interne kosten voor het gebruik van specifieke apparatuur) vast te kunnen stellen. De accountant bepaalt zelf, op basis van onder andere zijn risicoanalyse, aanwijzingen vanuit de jaarrekeningcontrole of andere onderzoeken, hoe hij zijn controle inricht en op welke wijze hij voldoende en geschikte controle-informatie verzamelt. Daarbij wordt de Handleiding subsidiecontroles van de Subsidy Audits Community (SAC) gehanteerd.

De accountant mag er van uitgaan dat de subsidieverstrekker zich ervan bewust is dat bij interne kosten (personeelskosten en interne kosten voor het gebruik van specifieke apparatuur) een tolerantie van 2% niet altijd toepasbaar is maar dat naar mate het aandeel van deze kosten in de verantwoording groter is de diepgang van de controle door de accountant groter wordt.

c. ingeval de subsidie strekt tot uitvoering van een project, kosten en opbrengsten aantoonbaar zijn gemaakt en in overeenstemming en vergelijkbaar zijn met de informatie verstrekt ten behoeve van de beschikking tot subsidieverlening, zoals het projectplan met bijbehorende projectbegroting. Daarbij geldt dat vastgesteld moet worden dat de prestatie aantoonbaar is geleverd maar dat niet beoordeeld wordt of het gewenste resultaat is bereikt;

d. de subsidieontvanger - ter voorkoming van dubbelfinanciering - opgave heeft gedaan van alle opbrengsten, waaronder subsidies (ook die van het

subsidieverstrekkend departement), waarmee het programma/de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft, mede is gefinancierd;

Ons kenmerk  
DGBI / 101556963

e. ingeval de subsidieontvanger een aanbestedende dienst is, kosten aantoonbaar zijn gemaakt in overeenstemming met aanbestedingswet- en regelgeving. Voor de controle wordt de Handleiding subsidiecontroles van de SAC gehanteerd.

### 3. Betrouwbaarheid en materialiteit

Betrouwbaarheid betreft de mate van zekerheid. Materialiteit of tolerantie betreft de vereiste nauwkeurigheid die de accountant hierbij moet hanteren.

Bij zijn oordeelsvorming over de naleving van de subsidievoorwaarden streeft de accountant naar een redelijke mate van zekerheid. Indien dit begrip voor het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, wordt een betrouwbaarheid van 95 procent gehanteerd.

Een controleverklaring met een goedkeurende strekking impliceert dat, gegeven eerder genoemde betrouwbaarheid, de som van de afwijking en de onzekerheid niet groter is dan twee procent van het totaalbedrag aan subsidiabele kosten dat in de financiële verantwoording wordt verantwoord. De hierna vermelde materialiteitsgrenzen zijn in dit kader van toepassing voor de bepaling van de strekking van de af te geven controleverklaring.

| Materialiteitstabel                                                                 | Goedkeurende<br>controleverklaring | Verklaring met<br>beperking | Verklaring van<br>oordeelonthouding/<br><br>Afkeurende<br>verklaring |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fouten (afwijkingen) in de financiële verantwoording en onzekerheden in de controle | $\leq 2\%$                         | $> 2\%$ en $\leq 4\%$       | $> 4\%$                                                              |

### 4. Verslaglegging

De accountant legt de uitkomsten van de controle vast in een controleverklaring. Hiervoor wordt de meest actuele NBA-voorbeeldtekst als basis gehanteerd.

## 5. Reviewbeleid

De minister van Economische Zaken en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben als subsidieverstrekker altijd de mogelijkheid een review uit te voeren of te laten uitvoeren bij de accountant belast met het onderzoek naar de informatie opgenomen in de aanvraag tot subsidievaststelling, teneinde na te gaan of het onderzoek met inachtneming van de relevante regelgeving van de NBA en dit controleprotocol is uitgevoerd. Deze reviews komen niet in de plaats van andere controles dan wel reviews uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer.

De accountant die belast is met het onderzoek en verantwoordelijk is voor het verstrekken van het accountantsproduct bij de aanvraag tot subsidievaststelling stemt er mee in dat de onderzoeksdossiers ten behoeve van bovengenoemde reviews integraal aan de reviewers ter inzage worden gegeven. Voorts zal de accountant, schriftelijk dan wel mondeling, alle gevraagde gegevens verstrekken die in het kader van voornoemde reviews worden opgevraagd. In dit kader wordt verwezen naar de bepalingen in hoofdstuk 6, paragraaf 1, van de Comptabiliteitswet 2016.